



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Appendice G · studio

La normativa in tabelle



Unità, documenti, patente, contratti, doveri, sanzioni, distanze, sci nautico, pesca e aree protette: le regole del diporto da ripassare a colpo d'occhio

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





APPENDICE G · LA NORMATIVA IN TABELLE

Indice

01

L'unità

Fonti, classificazione, documenti, categorie CE, limiti

slide 03–09

02

La patente e i contratti

Quando serve, motore, validità, visite, noleggio

slide 10–16

03

Responsabilità

Comandante, sanzioni, numeri da ricordare

slide 17–19

04

Dove si naviga

Porti, costa e balneazione

slide 20–23

05

Attività in mare

Sci nautico, subacquei, pesca, aree protette

slide 24–27

06

Le dotazioni

Le tabelle del DM 133/2024

slide 28–29

Ogni tabella riporta nelle note i numeri dei quiz ufficiali da cui viene.





L'UNITÀ

Le fonti delle regole

Norma	Che cosa regola
Codice della nautica da diporto	D.Lgs. 171/2005: unità, documenti, patenti, contratti, sanzioni
Regolamento di attuazione	Completa il Codice della nautica
Codice della navigazione	Si applica per tutto ciò che il Codice della nautica non prevede
DM 133/2024	Nuova tabella delle dotazioni di sicurezza (Allegato V al DM 146/2008)
D.Lgs. 209/2005	Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile
DM 323/2021	Esami per la patente nautica
Ordinanze	Regole locali della Capitaneria: rade, spiagge, porti, velocità

Dove c'è un'ordinanza locale, vale quella.





L'UNITÀ

Natanti, imbarcazioni, navi

	Natante	Imbarcazione	Nave da diporto
Lunghezza	Fino a 10 m	Oltre 10 e fino a 24 m	Oltre 24 m
Iscrizione	Non iscritto (se si iscrive, vale come imbarcazione)	ATCN, tramite qualsiasi STED	ATCN, tramite qualsiasi STED
Sigla	—	4 lettere, 4 numeri e la D	—
Licenza di navigazione	No	Sì	Sì
Certificato di sicurezza	No	Sì	Sì
Bandiera nazionale	No	Sì, sempre	Sì, sempre

Si classifica sempre per lunghezza fuori tutto.





L'UNITÀ

I documenti di bordo

Documento	Chi lo ha a bordo	Che cosa dice
Licenza di navigazione	Imbarcazioni e navi	Dati dell'unità e del proprietario; uso per locazione o noleggio
Certificato di sicurezza	Imbarcazioni e navi	Che l'unità è navigabile; scade e si rinnova
Dichiarazione di potenza	Natanti a motore, imbarcazioni con fuoribordo	Le caratteristiche del motore
Certificato di omologazione	Natanti CE prodotti in serie	Il numero di persone trasportabili
Assicurazione RC	Ogni unità con motore	Copre ogni motore, anche fuoribordo e amovibile
Contratto di locazione o noleggio	Unità locate o noleggiate	Va tenuto a bordo, in originale o copia conforme

Tra porti italiani bastano le copie conformi all'originale.





L'UNITÀ

Le categorie di progettazione CE

Categoria	Vento	Onda significativa	In pratica
A	Oltre forza 8	Oltre 4 m	Traversate d'altura
B	Fino a forza 8	Fino a 4 m	Al largo
C	Fino a forza 6	Fino a 2 m	Vicino alla costa, baie, laghi grandi
D	Fino a forza 4	Fino a 0,3 m (a volte 0,5 m)	Acque protette

Un natante CE, anche «senza limiti», resta entro 12 miglia.





L'UNITÀ

Fin dove si può andare

Unità	Limite dalla costa
Unità a remi: pedalò, jole, pattini, mosconi	Entro 1 miglio
Tavola a vela	Entro 1 miglio
Natante con vela fino a 4 m ²	Entro 1 miglio
Moto d'acqua	Entro 1 miglio; oltre la velocità minima solo oltre 1000 m (500 m dalle coste a picco)
Tender dell'unità madre	Entro 1 miglio dalla costa o dall'unità madre
Natante CE omologato senza limiti	Entro 12 miglia
Imbarcazione CE	Secondo la categoria di progettazione





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · l'unità

Domanda 1 · quiz 1.8.1-57

Un'unità a motore lunga 9 metri è classificata:

- a) natante da diporto.
- b) imbarcazione da diporto.
- c) nave da diporto.

Domanda 2 · quiz 1.8.1-98

Tutte le unità a motore hanno l'obbligo di tenere a bordo la dichiarazione di potenza del motore (o il certificato d'uso motore)?

- a) sì, tutte le unità da diporto a motore hanno l'obbligo a prescindere che siano o non siano iscritte nei registri navali.
- b) no, oltre ai natanti da diporto, hanno l'obbligo solo le imbarcazioni da diporto dotate di motore fuoribordo.
- c) no, hanno l'obbligo solo le navi da diporto.

Domanda 3 · quiz 1.8.1-117

La categoria di progettazione "C" presuppone che l'imbarcazione da diporto sia in grado di navigare (individuare l'affermazione corretta):

- a) in presenza di forza del vento superiore a 7 e altezza significativa dell'onda non superiore a 4 metri.
- b) in presenza di forza del vento non superiore a 7 e altezza significativa dell'onda non superiore a 3 metri.
- c) in presenza di forza del vento non superiore a 6 e altezza significativa dell'onda non superiore a 2 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · l'unità

Domanda 1 · quiz 1.8.1-57

Un'unità a motore lunga 9 metri è classificata:

a) natante da diporto.

b) imbarcazione da diporto.

c) nave da diporto.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.8.1-98

Tutte le unità a motore hanno l'obbligo di tenere a bordo la dichiarazione di potenza del motore (o il certificato d'uso motore)?

a) sì, tutte le unità da diporto a motore hanno l'obbligo a prescindere che siano o non siano iscritte nei registri navali.

b) no, oltre ai natanti da diporto, hanno l'obbligo solo le imbarcazioni da diporto dotate di motore fuoribordo.

c) no, hanno l'obbligo solo le navi da diporto.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.8.1-117

La categoria di progettazione "C" presuppone che l'imbarcazione da diporto sia in grado di navigare (individuare l'affermazione corretta):

a) in presenza di forza del vento superiore a 7 e altezza significativa dell'onda non superiore a 4 metri.

b) in presenza di forza del vento non superiore a 7 e altezza significativa dell'onda non superiore a 3 metri.

c) in presenza di forza del vento non superiore a 6 e altezza significativa dell'onda non superiore a 2 metri.

Risposta esatta: c





LA PATENTE E I CONTRATTI

Quando serve la patente

Situazione	Patente	Senza patente
Oltre 6 miglia dalla costa	Sempre	—
Motore oltre 40,8 CV (30 kW) o sopra le soglie di cilindrata	Sì	—
Moto d'acqua	Sempre	—
Sci nautico, anche con un natante	Sempre	—
Natante entro 6 miglia, motore sotto le soglie	No	Almeno 16 anni
Imbarcazione entro 6 miglia, motore sotto le soglie	No	Almeno 18 anni
Imbarcazione a vela senza motore, entro 6 miglia	No	Almeno 18 anni
Unità noleggiata	Titolo professionale	—

Al timone può stare anche chi non ha la patente, se a bordo c'è chi ce l'ha e comanda.





LA PATENTE E I CONTRATTI

Le soglie del motore

Tipo di motore	Serve la patente oltre
Qualsiasi motore	Oltre 30 kW (40,8 CV) di potenza
2 tempi a carburazione	750 cm ³
2 tempi a iniezione diretta	900 cm ³
4 tempi fuoribordo	1000 cm ³
4 tempi entro bordo	1300 cm ³
Diesel	2000 cm ³

Basta superare una sola soglia.





LA PATENTE E I CONTRATTI

Validità, sospensione, revoca

Caso	Che cosa succede
Fino a 60 anni	Vale 10 anni
Dopo i 60 anni	Vale 5 anni
Ebbrezza, droghe, gravi imprudenze	Sospensione
Perdita dei requisiti morali o fisici	Revoca
Delinquente abituale	Non può conseguirla
Comando con patente scaduta	Sanzione amministrativa, senza sospensione
Comando senza patente	Da 2.755 a 11.017 euro e licenza sospesa 30 giorni





LA PATENTE E I CONTRATTI

Visite e certificato di sicurezza

Visita	Quando	Chi la fa
Iniziale	Al primo rilascio: fissa le persone trasportabili	Organismo tecnico
Prima periodica, categorie A e B	8 anni dall'immatricolazione	Organismo tecnico
Prima periodica, categorie C e D	10 anni dall'immatricolazione	Organismo tecnico
Periodiche successive	Ogni 5 anni	Organismo tecnico
Occasionale	Dopo danni o modifiche a scafo o motore	Organismo tecnico
Convalida del certificato	Dopo la visita	Qualsiasi STED

Si convalida il certificato, non la licenza.





LA PATENTE E I CONTRATTI

Locazione, noleggio, leasing

Contratto	Che cosa ottieni	Chi comanda e risponde
Locazione	L'unità per un periodo, senza riscatto alla fine	Il conduttore: esercita la navigazione e ne ha i rischi
Noleggio	L'unità con i servizi del proprietario e il suo equipaggio	Il noleggiante, con titolo professionale; anche a cabina
Noleggio occasionale	Il proprietario noleggia fino a 42 giorni l'anno	Comunica ogni contratto ad Agenzia delle Entrate e Autorità marittima
Leasing	Un finanziamento: usi l'unità pagando un canone	L'utilizzatore: rischi e comando; risponde in solido delle sanzioni

Locazione: guidi tu. Noleggio: ti portano loro.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · patente e contratti

Domanda 1 · quiz 1.8.1-89

Come è articolata la validità temporale della patente nautica?

- a) 10 anni se non si è superato il 60esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.
- b) 10 anni per tutti.
- c) 10 anni se non si è superato il 50esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.

Domanda 2 · quiz 1.8.1-81

Si paga una somma per "prendere in godimento" un'imbarcazione per un determinato periodo di tempo e il contratto esclude la "possibilità di riscatto" alla sua scadenza; siamo in presenza di un contratto di:

- a) locazione.
- b) leasing finanziario.
- c) noleggio.

Domanda 3 · quiz 1.3.4-10

I natanti da diporto sono soggetti al rilascio del certificato di sicurezza?

- a) sì, ogni 3 anni.
- b) sì, ogni 5 anni.
- c) no, non sono soggetti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · patente e contratti

Domanda 1 · quiz 1.8.1-89

Come è articolata la validità temporale della patente nautica?

a) 10 anni se non si è superato il 60esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.

b) 10 anni per tutti.

c) 10 anni se non si è superato il 50esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.8.1-81

Si paga una somma per "prendere in godimento" un'imbarcazione per un determinato periodo di tempo e il contratto esclude la "possibilità di riscatto" alla sua scadenza; siamo in presenza di un contratto di:

a) locazione.

b) leasing finanziario.

c) noleggio.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.3.4-10

I natanti da diporto sono soggetti al rilascio del certificato di sicurezza?

a) sì, ogni 3 anni.

b) sì, ogni 5 anni.

c) no, non sono soggetti.

Risposta esatta: c





RESPONSABILITÀ

I doveri del comandante

Dovere	Che cosa fare
Comando	Dirige manovra e navigazione; decide l'equipaggio minimo
Dotazioni	Prima di partire le verifica; sostituisce quelle deteriorate
Soccorso	Accorre verso chi è in pericolo e tenta il salvataggio, se non mette in grave pericolo la sua unità
Urto	Soccorre le altre unità e dà i dati per identificare la sua
Evento straordinario	Denuncia entro 3 giorni dall'arrivo in porto all'Autorità marittima; all'estero al Consolato
Relitti e ritrovamenti	Denuncia entro 3 giorni all'Autorità marittima
Rischio di inquinamento	Avvisa subito l'Autorità marittima più vicina

Evento straordinario: 3 giorni.





RESPONSABILITÀ

Le sanzioni

Violazione	Sanzione
Comando senza patente	Da 2.755 a 11.017 euro e licenza sospesa 30 giorni
Attività commerciali abusive	Da 2.755 a 11.017 euro
Urto senza dare i dati per l'identificazione	Da 1.032 a 6.197 euro
Superamento dei limiti di velocità	Da 414 a 2.066 euro
Mancato soccorso	Reclusione fino a 2 anni
Comando con patente scaduta	Sanzione amministrativa
Navigare a motore in un'area marina protetta	Sanzione amministrativa, anche se non la conoscevi





RESPONSABILITÀ

I numeri della normativa

3

giorni per denunciare un evento straordinario

42

giorni l'anno di noleggio occasionale

40,8

CV oltre i quali serve la patente

16 · 18

anni per condurre senza patente:
natante · imbarcazione

10 · 5

anni di validità della patente: prima e
dopo i 60

8 · 10

anni alla prima visita: categorie A e B · C
e D

20%

potenza massima del motore ausiliario
rispetto al principale

72

ore di ormeggio in transito nei porti
turistici

15%

ormeggi per la vela nei campi boe delle
aree protette





DOVE SI NAVIGA

Entrare e uscire dal porto

Situazione	Regola, salvo ordinanze locali
A 500 m dall'ingresso	Riduci la velocità
Transito nei 500 m davanti all'ingresso	Dai precedenza a chi entra e a chi esce
Chi entra e chi esce	Precedenza a chi esce
Navi grandi in manovra	Hanno la precedenza
A vela	In porto non si entra a vela
Nel canale	Tieniti vicino al limite di destra
Uscendo, se non ti vedono	Un suono prolungato, poi ascolta
Porto commerciale senza strutture per il diporto	Avvisa l'Autorità marittima





DOVE SI NAVIGA

Sotto costa e d'estate

Regola	Distanza o segnale
Circolare, sostare, ancorare	Oltre 200 m dalle spiagge
Limite dei 200 m	Gavitelli rossi ogni 50 m, paralleli alla costa
Corridoi di lancio	Gavitelli gialli o arancioni fino a 250 m; bandiere bianche su quelli esterni
Raggiungere la riva in emergenza	Piano, a remi, rotta perpendicolare alla costa
Boa di un subacqueo	Stai ad almeno 100 m e rallenta
Moto d'acqua oltre la velocità minima	Oltre 1000 m dalla costa, 500 m dalle coste a picco
Campo di regata	Cambia rotta e stai a distanza

D'estate le ordinanze della Capitaneria dicono l'ultima parola.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · responsabilità e costa

Domanda 1 · quiz 1.8.1-96

Nel caso non siano avvenute lesioni a persone a bordo, la denuncia di evento straordinario va presentata:

- a) entro tre giorni dall'arrivo in porto.
- b) non appena possibile.
- c) subito all'arrivo in porto.

Domanda 2 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.
- c) di massima 200 metri.

Domanda 3 · quiz 1.4.1-12

Salvo ordinanze locali, di norma è possibile entrare in un porto navigando a vela?

- a) sì, ma riducendo la velatura in modo da sviluppare un'andatura ridotta.
- b) sì, è sempre possibile.
- c) no, non è possibile.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · responsabilità e costa

Domanda 1 · quiz 1.8.1-96

Nel caso non siano avvenute lesioni a persone a bordo, la denuncia di evento straordinario va presentata:

a) entro tre giorni dall'arrivo in porto.

b) non appena possibile.

c) subito all'arrivo in porto.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

a) di massima 500 metri.

b) di massima 1.000 metri.

c) di massima 200 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.4.1-12

Salvo ordinanze locali, di norma è possibile entrare in un porto navigando a vela?

a) sì, ma riducendo la velatura in modo da sviluppare un'andatura ridotta.

b) sì, è sempre possibile.

c) no, non è possibile.

Risposta esatta: c





ATTIVITÀ IN MARE

Lo sci nautico

Voce	Regola
Chi guida	Sempre con la patente, anche su un natante
A bordo	Oltre a chi guida, una persona esperta nel nuoto
Quando	Di giorno, con tempo favorevole e mare calmo
Dove	Oltre 200 m dalla spiaggia (100 m dalle coste a picco), lontano da bagnanti e barche
Partenza e rientro	Nei corridoi di lancio o in acque libere; rotta perpendicolare alla costa, al massimo 3 nodi
Traino	Cavo di almeno 12 m, al massimo 2 sciatori
Attrezzatura	Specchietto convesso, gancio di traino, motore con invertitore e folle
Dotazioni in più	Pronto soccorso e un salvagente per ogni sciatore





ATTIVITÀ IN MARE

Subacquei e pesca subacquea

Voce	Regola
Segnale del subacqueo	Bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a 300 m
Di notte	Luce gialla lampeggiante, visibile a 300 m
Distanza dalla boa	Il subacqueo sta entro 50 m dalla sua boa
Con un mezzo di appoggio	La bandiera sta sul mezzo
Pesca subacquea: chi	Dai 16 anni, solo in apnea: mai con le bombole
Pesca subacquea: quando	Mai dal tramonto all'alba; nessuna luce tranne la torcia
Pesca subacquea: dove	Oltre 500 m dalle spiagge frequentate; 100 m da navi ancorate, impianti fissi e reti
Il fucile	Carico solo in immersione





ATTIVITÀ IN MARE

La pesca sportiva

Voce	Regola
Scopo	Solo ricreativo o agonistico: vietato vendere il pescato
Quanto	Al massimo 5 kg al giorno, salvo un pesce singolo più pesante; una sola cernia
Tonno rosso	Un esemplare; vietato venderlo; le catture si fermano per decreto
Attrezzi	Canne fino a 3 ami, correntine fino a 6, bolentini, lenze per cefalopodi
Vietato	Reti a circuizione e pesca professionale dal diporto
Distanza	Oltre 500 m dalle unità che pescano professionalmente
Gare	Servono l'approvazione e l'ordinanza del Capo del Compartimento





ATTIVITÀ IN MARE

Aree marine protette e ambiente

Zona o regola	Che cosa si può fare
Zona A · riserva integrale	Niente navigazione, niente ancoraggio
Zona B · riserva generale	Remi e vela sì; il resto secondo decreto e regolamento
Zona C · riserva parziale	Secondo decreto e regolamento; campi boe anche qui e in B
Campi boe	Mai ancorare; il 15% degli ormeggi è per la vela
Sorveglianza	Capitanerie di porto e polizie degli enti locali delegati
Olio e plastica	5 kg di olio inquinano una superficie enorme; la plastica dura fino a 450 anni
Razzi e fuochi scaduti	Si riportano al rivenditore





LE DOTAZIONI - DM 133/2024

Le dotazioni: salvarsi

Dotazione (miglia dalla costa)	oltre 50	entro 50	entro 12	entro 6	entro 3	entro 1	300 m
Zattera di salvataggio (tutti a bordo)	•	•					
Zattera costiera			•				
Giubbotti 150 N con luce automatica	•	•	•				
Giubbotti 100 N				•	•	•	
Salvagente anulare con cima	•	•	•	•	•		
Boetta luminosa per il salvagente	•	•	•	•			
Boette fumogene	2	2	2	2	1		
Fuochi a mano a luce rossa	3	2	2	2	2		
Razzi a paracadute a luce rossa	3	2	2	2			
Imbragature con safety line (vela)	2	2	1				

- obbligatoria - il numero indica quante. Tavole, derive e moto d'acqua: galleggiante da 50 N sempre indossato.





Le dotazioni: navigare e comunicare

Dotazione (miglia dalla costa)	oltre 50	entro 50	entro 12	entro 6	entro 3	entro 1	300 m
Bussola e tabella deviazioni, orologio	•	•	•				
Tabella dei segnali COLREG	•	•	•				
Apparato VHF	•	•	•				
Binocolo, barometro, carte, strumenti da carteggio	•	•					
GPS, scandaglio, riflettore radar, pronto soccorso	•	•					
EPIRB (o telefono satellitare)	•						
Fanali regolamentari	•	•	•	•	•		
Fischio e campana (oltre 12 m)	•	•	•	•	•		
Pallone nero di fonda (oltre 7 m)	•	•	•	•	•	•	
Pompa di sentina	•	•	•	•	•	•	

Estintori: secondo il manuale del proprietario (unità CE); su un natante entro 6 miglia almeno 1.





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Natante fino a 10 m, imbarcazione fino a 24, poi nave: si classifica per lunghezza
2. Patente sempre oltre 6 miglia, oltre 40,8 CV, con moto d'acqua e sci nautico
3. Evento straordinario e relitti: denuncia entro 3 giorni
4. Locazione: comandi tu; noleggio: ti porta il noleggiante; leasing: è un finanziamento
5. 200 m dalle spiagge, 100 m dai subacquei; in zona A delle aree protette non si entra

Buon vento, e in regola!

